

0005334-90.2016.8.26.0022

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... julgado, pela prática do crime de tráfico (cf. certidão de fl. 722), mostrando-se, portanto, reincidente, na esteira dos artigos 63 cc. 64, I, ambos do Código Penal. Da mesma forma, a prova colhida revela que o réu praticou violência contra mulher na forma da lei específica (art. 5º, da Lei nº 11.340/06), com incidência, agora, da agravante prevista no art. 61, "f", do Código Penal. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005334-90.2016.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005334-90.2016.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 685/2016 - 2º Distrito Policial de Amparo, 3218/2016 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Olimpio Montanheiro Filho

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

OLÍMPIO MONTANHEIRO FILHO, devidamente qualificado nos autos (fls. 163 e 201), foi denunciado, processado, pronunciado e submetido a julgamento em plenário perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de Amparo como incurso no artigo 121, §2º, inciso VI cc. §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nesta data, os Senhores Jurados, por maioria de votos, entenderam que a vítima foi empurrada pelo réu, sofrendo lesão na cabeça, a qual foi a causa de sua morte,

reconhecendo-se, portanto, materialidade, nexo de causalidade e autoria.

Majoritariamente, afastaram a modalidade culposa do delito, bem como entenderam por bem não absolvê-lo.

Na sequência, reconheceram que o réu, com sua conduta, não assumiu o risco de produzir o resultado morte, rechaçando, assim, a tese acusatória e provocando a desclassificação imprópria para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal), com afastamento da competência do Tribunal do Júri para continuar o julgamento, eis que não mais existente um crime doloso contra a vida. PASSO A DOSAR A PENA.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, anoto que o réu apresenta comportamento social desregrado, mostrando-se contumaz usuário de drogas, além de fomentar o vício de terceiros ao disponibilizar entorpecentes para Nanci, Mila, além da própria vítima. Da mesma forma, após os fatos, esquivou-se de prestar socorro, deixando Cláudia ensanguentada na cabeça, a própria sorte do relento da madrugada, agonizando, até ela ser vista, casualmente, pelo segurança Paulo. Ademais, tomando conhecimento do acontecido, sinalizou descaso e insensibilidade junto a quem se relacionava amorosamente. Desta feita, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis majoro sua pena de 1/2 (metade).

Na segunda fase presente a circunstância agravante do art. 61, I, do Código Penal, eis que o réu, ao tempo do fato já contava com condenação, transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico (cf. certidão de fl. 722), mostrando-se, portanto, reincidente, na esteira dos artigos 63 cc. 64, I, ambos do Código Penal. Da mesma forma, a prova colhida revela que o réu praticou violência contra mulher na forma da lei específica (art. 5º, da Lei nº 11.340/06), com incidência, agora, da agravante prevista no art. 61, "f", do Código Penal. Desta feita, majoro sua pena de 1/3 (um terço).

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Reincidente que se apresenta e atento à existência de circunstâncias judiciais absolutamente desfavoráveis (arts. 33, §§ 2º, "b" e 3º, 59, III e Súmula nº 269, STJ, a contrário senso), fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

NÃO há que se falar em aplicação do artigo 387, §2º, do CPP, devendo a progressão do regime ser analisada pelo juízo da execução, competente para tanto, na medida em que detém as informações necessárias, sob os prismas objetivo (cálculo de pena) e subjetivo (comportamento carcerário) para enfrentar a questão.

Ante o exposto, considerando a desclassificação operada pelos Srs. Jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu OLÍMPIO MONTANHEIRO FILHO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, por infração ao artigo 129, §3º, do Código Penal.

Não há campo para a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos haja vista o réu ter praticado o crime (lesão corporal) com emprego de violência física contra a pessoa (art. 44, I, do Código Penal), no âmbito da relação doméstica (Súmula nº 588 do STJ), além de não reunir aspectos subjetivos favoráveis (art. 44, III, do CP).

O acusado, preso temporariamente (fls. 154/155), teve sua custódia convertida em preventiva (fls. 250/252), vindo a responder a todo o processo preso.

Entendo que assim deverá permanecer, porquanto apresenta comportamento social desajustado, pautado pelo contumaz e público envolvimento com drogas, inclusive influenciando terceiros, além de prostituição e delinquência, mesmo já contando com condenação por tráfico, não dispondo, ainda, de moradia fixa e atividade remunerada lícita. Hígidos os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal, até porque suportou decreto condenatório a ser cumprido em regime prisional mais gravoso.

Vedo-lhe, portanto, aguardar em liberdade a fase recursal (art. 492, I, "e", do CPP). Recomende-se o réu.

Sem prejuízo de eventuais recursos, expeça-se, com urgência, guia de execução provisória (Súmula nº 716 do STF).

Registre-se e comunique-se.

As partes são intimadas neste ato. Publicada no Plenário Tribunal do Júri da Comarca de Amparo, às 21h05m do dia 16 de fevereiro de 2022.

Amparo, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA